

한국서부발전(주) 상임감사위원회

권 고

제 목 이메일 비밀번호 조항 의무삽입 필요

소 관 부 서 ■■■■처 □□□□실

조 치 부 서 ■■■■처 □□□□실

구 분 정보보안

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 사내 이메일과 사외 이메일(이하 “이메일”이라 한다)을 동일한 이메일 주소로 물리적으로 이원화된 전자우편 체계를 임직원에게 제공하고 있고, 이메일은 전자 OTP를 통해 인증 절차를 거치도록 하고 있으며 스팸(SPAM)메일 자동검출 프로그램 탑재, 수신자별 개별발송 기능 등을 제공하여 시스템적 기능 측면에서 보안 수준을 적정하게 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「전자문서 및 전자거래 기본법」 제4조(전자문서의 효력) 내지 제2조의 2(전자문서의 서면요건)에 따라 전자문서는 전자적 형태로 되어 있다는 이유만으로 그 효력을 부인하지 아니한다고 명시되어 있고, 서면으로 보기 위해서는 전자문서의 내용을 열람할 수 있어야 하며 작성·변환되거나 송신·수신 또는 저장된 때의 형태 또는 그와 같이 재현될 수 있는 형태로 보존되어 있어야 한다고 명시되어 과거 판례⁸⁾에 비추어 보면 법적인 충족 요건을 만족할 때 이메일도 전자문

서로 인정될 소지가 존재하므로 이메일이 전자적인 수단이라도 하더라도 송신자가 이메일에 포함된 내용으로부터 완전하게 법적 책임이 존재하지 않는다고 볼 이유는 없다.

또한, 법원이 과거 판결문과 결정문에서 제시한 ‘비밀관리성 인정 판단기준9’ 8-2에 따르면 이메일을 통한 정보유출 및 정보의 개인적인 사용을 경고하고 있다.

3. 감사결과 확인

그런데 감사 결과 우리회사의 사외 이메일시스템에서는 “비밀준수 조항”을 필수로 하거나 선택하는 기능10)은 제공하지 않는 것으로 확인되었다.

아래의 [표 7]과 같이 국내외 기업에서 발송한 이메일의 비밀준수 조항을 살펴보면 기업별로 항목의 차이를 보이고 있으나, 전반적으로 기업 정보보호, 법적 보호, 책임 명확화, 안전성 확보, 사내 정책 준수 등을 바탕으로 수신자에게 책임있는 처리를 요구하는 비밀준수 조항을 이메일 송신 시 첨부하고 있다.

[표 7] 국내외 기업의 이메일 내 비밀준수 조항

√ √ √ √ √ √ (\ \ \ \ \)
This e-mail and any attachments herein may contain confidential or privileged information and is for the exclusive use of the intended recipient(s) named above. If you are not the intended recipient(s), you should not disseminate, distribute, retain, copy or otherwise use any information contained herein. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by replying to this message and delete this e-mail and associated attachments. Korea Electric Power Corporation(KEPCO) does not guarantee this e-mail is secure or free from viruses. 이 메시지 및 첨부자료는 법률상 비밀로 보호되어야 할 내용을 포함하고 있고 정당한 수신인에게만 전달할 목적으로 발송되었으므로 정당한 수신인이 아니라면 내용의 공개, 배포, 보관은 물론 어떤 용도로도 이를 이용할 수 없으며, 본 메일의 잘못된 취급으로 발생하는 안전성 문제에 관하여 당사는 아무런 책임도 지지 아니함을 알려드립니다. 잘못 수신하신 경우에는 즉시 송신자에게 회신하여 알려주신 후 삭제하여 주시기 바랍니다. 협조에 감사드립니다.

8) 대법원 2015.9.10. 선고 2015두41401 판결

9) ΔΔΔ·ΜΜΜ, “법조영역으로의 인공지능 도입에 대한 제언”-영업비밀 침해사건을 중심으로-, LAW & TECHNOLOGY, ss대학교 기술과 법센터, 2015권 제2호(2019) 참조

10) 개인별로 명함, 인사말 등을 편집하고 삽입할 수 있는 부가 기능은 제공

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message, including any attachments, is proprietary to ○○○ and for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. All e-mail communications sent from or received by this email account may be deemed relevant to the ○○○ group's business irrespective of any wording used within the message purporting to the contrary and the ○○○ group may therefore monitor and/or keep a record of such communications.

(번역) 기밀 유의사항: 본 이메일 메시지와 첨부 파일은 ○○○의 독점 자산이며, 지정된 수신자만을 위한 것입니다. 기밀 및 특권 정보를 포함할 수 있으며, 권한 없는 검토, 사용, 공개 또는 배포는 금지되어 있습니다. 귀하가 의도된 수신자가 아닌 경우, 회신 이메일을 통해 발신자에게 연락하시고 원본 메시지의 모든 사본을 삭제해 주시기 바랍니다. 이 이메일 계정으로부터 송신되거나 수신되는 모든 이메일 통신은 메시지 내용의 문구와 상관없이 ○○○ 그룹의 사업과 관련될 수 있으며, ○○○ 그룹은 해당 통신을 모니터링하거나 기록할 수 있습니다.

이에 따라 우리 회사도 내부 정책을 반영한 비밀준수 조항의 내용을 정하고 이를 사외 이메일을 송신에 활용하여 임직원 모두가 정보보호에 대한 책임과 의무 이행을 위해 노력할 수 있는 예방 기반의 능동적인 업무 추진이 필요하다.

관련자 주장 및 판단

■■■■■실 업무 담당자는 현재 비밀준수 조항을 제공하고 있지 않으며, 관련 부서와 협의하여 적용하겠다고 하였다.

조치할 사항

■■■■■처장은 비밀준수 조항 신설을 위해 정보보안, 준법 등 관련 부서와의 협의에 따라 내용을 확정하여 사외 이메일시스템에 적용 바랍니다. (권고)